

TERMOS E CONDIÇÕES PARA CRIADORES DE CONTEÚDO

PLATAFORMA VELVET

Versão 2.0 | 17/09/2026

PREÂMBULO

Este instrumento ("**Contrato**" ou "**Termos**") é celebrado entre a Velvet Tecnologia e Serviços Digitais Ltda. ("**Velvet**" ou "**Plataforma**") e o(a) usuário(a) que se cadastra como Criador(a) de Conteúdo ("**Criador(a)**"), regendo integralmente a relação entre as partes para utilização da Plataforma Velvet.

Ao concluir o cadastro, marcar a caixa de aceite eletrônico ou utilizar a Plataforma na qualidade de Criador(a), o(a) usuário(a) manifesta concordância integral, livre e informada com todos os termos aqui estabelecidos, na versão vigente na data do aceite.

A Velvet mantém registro eletrônico do aceite, incluindo: identificação do usuário, data e hora, endereço IP, identificador de sessão, versão dos Termos aceita e hash do documento vigente.

1. DEFINIÇÕES

Para fins deste Contrato:

"Plataforma": sistema digital Velvet, incluindo aplicativo, website, APIs, ferramentas e infraestrutura correlata, disponibilizada para publicação, monetização e distribuição de conteúdo.

"Criador(a)": pessoa física maior de 18 anos que, mediante cadastro aprovado, publica, disponibiliza e monetiza Conteúdo na Plataforma.

"Assinante" ou **"Usuário"**: consumidor que acessa Conteúdo publicado por Criadores mediante pagamento de assinatura, compra avulsa ou outra modalidade disponível.

"Conteúdo": qualquer material publicado pelo(a) Criador(a), incluindo imagens, fotografias, vídeos, áudios, textos, transmissões ao vivo e demais formatos disponíveis na Plataforma.

"Conteúdo Adulto": conteúdo de natureza sexual ou erótica, incluindo nudez, atos sexuais simulados ou explícitos, conforme definição do Decreto n.º 12.880/2026 e legislação vigente.

"Participante": qualquer pessoa física que apareça, seja identificável ou participe de qualquer forma em Conteúdo publicado pelo(a) Criador(a), além do(a) próprio(a) Criador(a).

"Dados do Assinante": informações pessoais de identificação, contato, pagamento e comportamento de Assinantes acessíveis ao(à) Criador(a) através da Plataforma.

"Chargeback": contestação de cobrança iniciada pelo titular do meio de pagamento junto à instituição financeira ou bandeira, resultando em reversão potencial de valores.

"Gateway": empresa processadora de pagamentos utilizada pela Velvet para processamento de transações.

2. ELEGIBILIDADE E VERIFICAÇÃO DE MAIORIDADE

2.1. Requisitos de Elegibilidade

O(A) Criador(a) declara e garante, sob as penas da lei, que:

a) é pessoa física com capacidade civil plena;

- b) possui idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data do cadastro e durante toda a vigência deste Contrato;
- c) não está impedido(a) por lei, decisão judicial ou regulamentação aplicável de utilizar serviços digitais, publicar conteúdo ou exercer atividade de criador(a) de conteúdo em plataformas digitais;
- d) atua de forma lícita, em conformidade com a legislação brasileira vigente.

2.2. Verificação de Identidade e Maioridade (KYC)

O cadastro como Criador(a) na Velvet está condicionado à aprovação mediante processo obrigatório de verificação de identidade (Know Your Customer — KYC), em conformidade com a Lei n.º 15.211/2025, o Decreto n.º 12.880/2026 e demais normas regulatórias vigentes.

Para aprovação da conta, o(a) Criador(a) deverá, obrigatoriamente:

- a) fornecer dados completos de identificação, incluindo nome completo, data de nascimento e endereço residencial;
- b) enviar fotografias nítidas do documento de identidade oficial com foto (frente e verso);
- c) enviar selfie segurando o próprio documento de identidade, de forma que rosto e documento sejam claramente visíveis e legíveis;
- d) ter os dados e documentos aprovados pela equipe de verificação da Velvet antes de qualquer atividade de publicação ou monetização.

A conta somente será ativada após aprovação do KYC. A autodeclaração de maioridade não substitui o processo de verificação documental obrigatório.

A Velvet poderá, a qualquer tempo, solicitar atualização de documentos, verificação adicional ou revalidação de identidade, com prazo definido para resposta, sob pena de suspensão ou encerramento da conta.

2.3. Proibição Absoluta de Participação de Menores

É expressamente vedada, sob qualquer circunstância, a publicação de Conteúdo em que:

- a) apareça pessoa menor de 18 anos, ainda que apenas parcialmente identificável;
- b) haja referência, sugestão, caracterização ou alusão à participação de menor;
- c) seja utilizado figurino, adereço, cenário ou linguagem que sugira a participação de menor em contexto sexual.

A violação desta cláusula configura falta gravíssima, ensejará o encerramento imediato e definitivo da conta, comunicação imediata às autoridades competentes e responsabilização civil e criminal do(a) Criador(a), sem prejuízo de indenização à Velvet pelos danos sofridos.

3. NATUREZA DA RELAÇÃO

3.1. O(A) Criador(a) atua como prestador(a) de serviços autônomo(a), sem vínculo empregatício, societário, associativo, representação comercial ou qualquer outra natureza que implique subordinação à Velvet.

3.2. A Velvet não determina horários de publicação, não controla a jornada do(a) Criador(a), não dirige pessoalmente a execução de seu trabalho e não exige exclusividade na prestação de serviços.

3.3. O(A) Criador(a) é livre para definir seu ritmo, horários, temas e formato de Conteúdo, desde que observadas as disposições deste Contrato e a legislação vigente.

3.4. Esta cláusula reflete a operação real entre as partes. Caso a Velvet passe a exercer controles típicos de relação de emprego, as partes deverão revisar os termos aplicáveis.

4. CADASTRO, CONTA E SEGURANÇA

4.1. O(A) Criador(a) é responsável por:

- a) fornecer informações cadastrais verdadeiras, completas e atualizadas;
- b) manter a confidencialidade de suas credenciais de acesso;
- c) não compartilhar, ceder, vender, alugar ou transferir sua conta a terceiros;
- d) não permitir acesso de terceiros à sua conta, ainda que temporariamente;
- e) comunicar à Velvet, imediatamente, qualquer acesso não autorizado ou suspeita de comprometimento da conta;
- f) encerrar sessões abertas em dispositivos de terceiros.

4.2. O(A) Criador(a) é responsável por todas as ações realizadas através de sua conta, independentemente de quem as tenha executado.

4.3. Exceção — Agências Parceiras Autorizadas

As vedações dos itens 4.1.c) e 4.1.d) não se aplicam quando o(a) Criador(a) optar por ser gerenciado(a) por Agência Parceira formalmente autorizada pela Velvet, observadas as seguintes condições:

- a) a Agência Parceira deve estar previamente cadastrada, aprovada e autorizada pela Velvet para operar em nome de Criadores;
- b) o(a) Criador(a) deve formalizar, junto à Velvet, a autorização de gestão pela respectiva Agência Parceira, através do mecanismo disponível na Plataforma;
- c) mesmo com gestão por Agência Parceira, o(a) Criador(a) permanece como titular da conta e mantém responsabilidade integral por todo o Conteúdo publicado e por todas as ações realizadas em seu nome;
- d) a autorização de acesso pela Agência Parceira poderá ser revogada pelo(a) Criador(a) a qualquer tempo, mediante comunicação à Velvet;
- e) a Velvet não se responsabiliza por atos praticados por Agências Parceiras no gerenciamento de contas de Criadores.

4.4. A Velvet poderá exigir verificação adicional de identidade a qualquer tempo, incluindo autenticação em dois fatores, validação de documento ou outros mecanismos de segurança.

4.5. É expressamente proibido:

- a) criar conta com identidade de outra pessoa, real ou fictícia;
- b) utilizar fotografias, imagens ou dados de terceiros como se fossem próprios;
- c) criar múltiplas contas para burlar suspensão, bloqueio ou restrição imposta pela Velvet;
- d) utilizar documentos falsos, adulterados ou de terceiros no processo de cadastro ou verificação.

5. CONTEÚDO PUBLICADO

5.1. Declarações e Garantias

Ao publicar qualquer Conteúdo, o(a) Criador(a) declara e garante que:

- a) detém todos os direitos necessários sobre o Conteúdo, incluindo direitos autorais, de imagem e de personalidade;
- b) o Conteúdo não viola direitos de terceiros, incluindo direitos autorais, marcas, patentes, privacidade, honra e imagem;
- c) o Conteúdo não infringe a legislação brasileira ou de jurisdições aplicáveis;
- d) obteve todos os consentimentos e autorizações necessários de todos os Participantes;

- e) nenhum Participante é menor de 18 anos;
- f) possui documentação comprobatória de todos os itens acima e a manterá pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos ou pelo prazo exigido pela legislação vigente, o que for maior.

5.2. Conteúdo Adulto

O(A) Criador(a) que publicar Conteúdo Adulto reconhece expressamente estar sujeito(a) às exigências da Lei n.º 15.211/2025, do Decreto n.º 12.880/2026 e das políticas específicas da Velvet para essa categoria de conteúdo.

6. CONSENTIMENTO DE PARTICIPANTES

6.1. Obrigação de Obtenção de Consentimento

Antes de publicar qualquer Conteúdo que envolva Participante, o(a) Criador(a) é exclusivamente responsável por obter, documentar e manter:

- a) consentimento livre, prévio, expresso, informado e inequívoco para participação;
- b) autorização específica para gravação do Conteúdo;
- c) autorização específica para publicação na Plataforma Velvet;
- d) autorização específica para monetização do Conteúdo, incluindo cobrança de acesso;
- e) autorização específica para armazenamento digital do Conteúdo;
- f) autorização para utilização dentro da Velvet, incluindo disponibilização a Assinantes;
- g) autorização para criação de thumbnails, previews e materiais promocionais derivados;
- h) comprovação da maioridade do Participante, mediante documento de identidade com foto;
- i) identificação suficiente do Participante para comprovação da autorização.

6.2. Forma da Autorização

A autorização deve ser obtida de forma documentada, preferencialmente por escrito, assinada pelo Participante, com data anterior à publicação do Conteúdo.

6.3. Conservação de Documentação

O(A) Criador(a) deverá conservar toda a documentação de autorização dos Participantes pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos ou pelo prazo exigido pela legislação vigente, e apresentá-la à Velvet quando solicitado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

6.4. Irretratabilidade Contratual

O(A) Criador(a) não poderá, sob nenhuma circunstância, alegar que Participante não autorizou a publicação do Conteúdo com a finalidade de afastar sua responsabilidade perante a Velvet, solicitar indenização da Velvet decorrente de reclamação do Participante, ou justificar não cumprimento de qualquer obrigação deste Contrato.

A Velvet reserva-se o direito de remover o Conteúdo e rescindir o Contrato quando houver alegação fundamentada de ausência de consentimento de Participante, sem que isso implique qualquer responsabilidade da Velvet perante o(a) Criador(a).

7. CONTEÚDO PROIBIDO

É expressamente proibida a publicação de Conteúdo que:

- a) envolva, represente, sugira ou aluda à participação de pessoa menor de 18 anos em contexto sexual ou erótico;

- b) contenha violência real, não consensual ou que não tenha sido previamente autorizada por todos os envolvidos;
- c) seja ilegal nos termos da legislação brasileira ou de jurisdições aplicáveis;
- d) constitua discurso de ódio, incitação à violência ou discriminação por qualquer motivo;
- e) viole direitos autorais, marcas ou demais direitos de propriedade intelectual de terceiros;
- f) seja obtido mediante fraude, coerção, ameaça ou ausência de consentimento válido;
- g) identifique, exponha ou divulgue dados pessoais de terceiros sem autorização;
- h) simule ou envolva material relacionado a abuso sexual infantil (CSAM), ainda que fictício;
- i) viole as políticas de conteúdo da Velvet divulgadas na Plataforma.

8. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO E MODERAÇÃO

8.1. Responsabilidade do(a) Criador(a)

O(A) Criador(a) é exclusivamente responsável por todo o Conteúdo que publicar, incluindo sua licitude, veracidade, integridade e conformidade com este Contrato e a legislação aplicável.

8.2. Moderação pela Velvet

A Velvet poderá adotar mecanismos automatizados ou humanos de análise, moderação, verificação, remoção e bloqueio de Conteúdos e contas, a seu exclusivo critério. A realização ou ausência de análise prévia não constitui garantia de aprovação, licitude ou conformidade do Conteúdo publicado.

8.3. Procedimento de Notificação e Retirada (Notice and Takedown)

Diante de denúncia, reclamação ou suspeita de violação de direitos autorais, publicação de Conteúdo sem consentimento de Participante, participação de menor, ou violação de qualquer disposição deste Contrato ou da lei, a Velvet poderá, sem necessidade de aviso prévio:

- I. bloquear preventivamente o Conteúdo denunciado;
- II. solicitar documentação comprobatória ao(a) Criador(a);
- III. solicitar manifestação formal do(a) Criador(a) no prazo fixado;
- IV. manter o Conteúdo indisponível durante o período de análise;
- V. fornecer informações às autoridades competentes quando legalmente obrigada;
- VI. encerrar a conta em casos de violação grave ou comprovada.

O(A) Criador(a) deverá responder às solicitações da Velvet no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de manutenção do bloqueio ou encerramento da conta.

9. LICENÇA DE CONTEÚDO

9.1. Concessão de Licença

O(A) Criador(a) concede à Velvet licença não exclusiva, mundial, irrevogável durante a vigência do Contrato, isenta de royalties adicionais além da comissão já prevista, para:

- a) reproduzir, armazenar e hospedar o Conteúdo em servidores próprios ou de terceiros;
- b) transmitir e disponibilizar o Conteúdo aos Assinantes autorizados;
- c) exibir o Conteúdo dentro da Plataforma, conforme as configurações de privacidade definidas pelo(a) Criador(a);
- d) criar thumbnails, previews, capturas de tela e materiais derivados para funcionamento e divulgação da Plataforma;

- e) processar tecnicamente o Conteúdo, incluindo compressão, conversão de formato, adaptação técnica e otimização para diferentes dispositivos e conexões;
- f) indexar o Conteúdo nos sistemas internos da Plataforma;
- g) incluir o Conteúdo em sistemas de busca e recomendação internos;
- h) realizar backup e manutenção de cópias de segurança;
- i) manter o Conteúdo disponível pelo período necessário para cumprimento de obrigações legais, resolução de disputas ou investigações em curso, ainda que após o encerramento da conta.

9.2. Propriedade Intelectual

Esta licença não transfere a propriedade intelectual do Conteúdo para a Velvet. O(A) Criador(a) permanece titular dos direitos autorais e demais direitos de propriedade intelectual sobre o Conteúdo que produzir.

9.3. Encerramento da Licença

Após o encerramento da conta, a Velvet cessará a disponibilização ativa do Conteúdo aos Assinantes no prazo razoável, salvo nas hipóteses previstas na alínea 'i' do item 9.1.

10. MONETIZAÇÃO E COMISSÃO

10.1. O(A) Criador(a) poderá monetizar seu Conteúdo através das modalidades disponíveis na Plataforma, incluindo assinaturas recorrentes, conteúdos pagos avulsos, gorjetas e demais mecanismos disponibilizados.

10.2. A Velvet reterá percentual sobre as receitas geradas, conforme tabela de comissões disponível na Plataforma, sujeita a alteração mediante comunicação prévia.

10.3. Os valores serão processados por Gateways de pagamento terceirizados, sujeitos às políticas e disponibilidade desses serviços.

11. PAGAMENTOS, RETENÇÃO E RESERVA FINANCEIRA

11.1. Calendário de Pagamentos

Os repasses ao(à) Criador(a) seguirão o calendário divulgado na Plataforma, sujeito a processamento pelos Gateways.

11.2. Hipóteses de Suspensão de Pagamentos

A Velvet poderá suspender temporariamente repasses quando houver:

- a) Chargeback ou contestação de cobrança iniciada por Assinante;
- b) suspeita de fraude, manipulação ou irregularidade na transação;
- c) transação identificada como suspeita pelo Gateway ou pela Velvet;
- d) investigação interna ou externa sobre a conta;
- e) violação contratual em apuração;
- f) obrigação legal, regulatória ou determinação de autoridade competente;
- g) determinação do Gateway em razão de risco de reversão do pagamento;
- h) período de carência para proteção contra reversões aplicável ao tipo de transação.

11.3. Prazo de Liberação

Os valores retidos serão liberados após:

- a) resolução definitiva do Chargeback ou contestação em favor do(a) Criador(a);

- b) encerramento da investigação sem constatação de irregularidade;
- c) decurso do período de proteção aplicável ao tipo de transação;
- d) cumprimento integral das obrigações pendentes pelo(a) Criador(a).

11.4. Desconto e Compensação

O(A) Criador(a) autoriza expressamente a Velvet a:

- a) descontar de repasses futuros valores correspondentes a Chargebacks confirmados;
- b) compensar valores devidos pelo(a) Criador(a) com repasses futuros;
- c) bloquear temporariamente saldo disponível na plataforma durante investigação;
- d) solicitar devolução de valores identificados como recebidos indevidamente;
- e) recuperar, em repasses subsequentes, valores identificados como indevidos após o pagamento.

12. FRAUDE E CHARGEBACK

12.1. Em caso de Chargeback, o(a) Criador(a) poderá ter o valor correspondente deduzido de repasses futuros, além de estar sujeito(a) à suspensão temporária ou definitiva da conta.

12.2. A taxa de Chargeback será monitorada pela Velvet. Índices considerados elevados nos termos das políticas dos Gateways poderão ensejar restrições operacionais à conta.

12.3. O(A) Criador(a) deverá cooperar com investigações de fraude, fornecendo informações e documentação solicitadas no prazo estipulado.

12.4. É vedada qualquer tentativa de manipulação financeira, incluindo acordos com terceiros para geração artificial de receita, Chargebacks simulados ou qualquer outra prática que vise fraudar os sistemas de pagamento da Plataforma ou dos Gateways.

13. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

13.1. O(A) Criador(a) é exclusivamente responsável por:

- a) apurar e recolher todos os tributos incidentes sobre seus rendimentos obtidos na Plataforma, incluindo Imposto de Renda, contribuições previdenciárias e demais encargos aplicáveis;
- b) manter seu CPF ou CNPJ em situação regular perante os órgãos competentes;
- c) manter dados fiscais atualizados no cadastro da Plataforma;
- d) emitir os documentos fiscais exigidos pela legislação para recebimento de receitas, quando aplicável;
- e) declarar seus rendimentos perante a Receita Federal e demais órgãos fiscalizadores;
- f) fornecer à Velvet documentação fiscal quando exigida por lei ou necessária ao cumprimento de obrigações regulatórias da Plataforma.

13.2. Esta cláusula não elimina eventuais obrigações tributárias próprias da Velvet decorrentes de sua atividade como intermediária de serviços digitais, as quais serão cumpridas de forma independente.

14. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

14.1. A Velvet atua como controladora dos dados pessoais dos Assinantes e demais usuários, nos termos da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).

14.2. O(A) Criador(a) poderá ter acesso a dados pessoais de Assinantes em razão da utilização da Plataforma. Para esses dados, o(a) Criador(a) atua como operadora, nos termos da LGPD.

14.3. O(A) Criador(a) compromete-se a:

- a) utilizar dados pessoais de Assinantes exclusivamente para finalidades relacionadas à interação dentro da Plataforma;
- b) não coletar, copiar, exportar, armazenar ou processar dados pessoais de Assinantes fora da Plataforma;
- c) não comercializar, compartilhar ou transferir dados de Assinantes a terceiros;
- d) adotar medidas de segurança adequadas para proteção dos dados a que tiver acesso;
- e) cumprir as disposições da Política de Privacidade da Velvet;
- f) comunicar à Velvet, imediatamente, qualquer incidente de segurança que possa comprometer dados de Assinantes.

14.4. É expressamente vedado ao(à) Criador(a) utilizar, copiar, armazenar, comercializar ou compartilhar dados pessoais, informações de contato ou qualquer informação obtida de Assinantes através da Velvet para qualquer finalidade externa à Plataforma, salvo quando expressamente autorizado pela Velvet ou exigido por determinação legal ou judicial.

15. NÃO UTILIZAÇÃO DOS ASSINANTES FORA DA PLATAFORMA

15.1. O(A) Criador(a) não poderá utilizar informações ou contatos obtidos através da Velvet para:

- a) direcionar, induzir ou solicitar que Assinantes migrem para outra plataforma concorrente;
- b) solicitar pagamentos diretos de Assinantes em substituição ao sistema de pagamentos da Velvet, incluindo transferências bancárias, PIX, criptomoedas ou qualquer outro meio;
- c) vender Conteúdo diretamente a Assinantes obtidos pela Velvet fora do ambiente da Plataforma;
- d) contactar Assinantes para finalidades não relacionadas às interações da Plataforma;
- e) compartilhar dados de contato de Assinantes com terceiros.

15.2. Esta restrição aplica-se durante a vigência do Contrato e por período de 12 (doze) meses após seu encerramento, em relação a Assinantes com os quais o(a) Criador(a) manteve relacionamento durante a vigência.

15.3. A violação desta cláusula configura falta grave, podendo ensejar encerramento imediato da conta e responsabilização por perdas e danos sofridos pela Velvet.

16. SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO DE CONTA

16.1. A Velvet poderá, conforme a gravidade e necessidade do caso, remover Conteúdo, limitar funcionalidades, suspender temporária ou definitivamente, ou encerrar a conta do(a) Criador(a), inclusive de forma preventiva, nos seguintes casos:

- a) suspeita ou confirmação de fraude;
- b) Chargeback ou contestação de cobrança;
- c) violação de qualquer disposição deste Contrato;
- d) denúncia de violação de direitos autorais;
- e) denúncia ou suspeita de ausência de consentimento de Participante;
- f) suspeita ou constatação de participação de menor em Conteúdo;
- g) solicitação de autoridade competente;
- h) risco jurídico, regulatório ou reputacional à Plataforma;
- i) risco ao sistema, à segurança ou à integridade da Plataforma;
- j) violação de política de pagamento ou de conteúdo;
- k) comportamento abusivo, intimidador ou assediante a outros usuários;

- l) tentativa de manipulação financeira ou dos sistemas da Plataforma;
- m) descumprimento de prazo para apresentação de documentação solicitada;
- n) taxa de Chargeback elevada conforme parâmetros dos Gateways;
- o) qualquer outra conduta que a Velvet, a seu critério fundamentado, considere incompatível com a operação da Plataforma.

16.2. A Velvet comunicará o encerramento definitivo ao(à) Criador(a), salvo quando a comunicação prévia puder comprometer investigação em curso ou causar dano à Plataforma ou a terceiros.

17. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA VELVET

17.1. A Velvet não se responsabiliza por:

- a) perda de receita ou expectativa de ganhos do(a) Criador(a);
- b) ações, conteúdo ou comportamento de terceiros, incluindo Assinantes;
- c) falhas em sistemas externos, Gateways de pagamento ou serviços de terceiros;
- d) indisponibilidade temporária da Plataforma por causas técnicas ou de força maior;
- e) decisões de redes sociais externas que afetem a divulgação do(a) Criador(a);
- f) reprodução não autorizada de Conteúdo por terceiros fora da Plataforma.

17.2. A Velvet adotará medidas técnicas e administrativas razoáveis de segurança, compatíveis com a natureza da Plataforma e com as boas práticas do setor, para proteção do Conteúdo publicado.

17.3. O(A) Criador(a) reconhece que nenhum ambiente digital é capaz de impedir de forma absoluta a reprodução, captura, gravação, redistribuição ou divulgação não autorizada de Conteúdo por terceiros, assumindo esse risco inerente ao ambiente digital.

18. INDENIZAÇÃO

18.1. O(A) Criador(a) deverá indenizar e manter a Velvet, seus administradores, colaboradores, representantes e parceiros indenidos de toda e qualquer perda, dano, custo, despesa, condenação, acordo, multa e honorário advocatício decorrente de atos ou omissões imputáveis ao(à) Criador(a), incluindo:

- a) violação de qualquer disposição deste Contrato;
- b) violação de direitos de terceiros, incluindo direitos autorais, de imagem e de personalidade;
- c) ausência ou insuficiência de consentimento de Participante;
- d) publicação de Conteúdo ilegal ou que envolva menor de 18 anos;
- e) descumprimento de legislação aplicável;
- f) uso indevido da Plataforma;
- g) divulgação de informações falsas ou enganosas;
- h) atos praticados em divulgação externa da Plataforma;
- i) fraudes ou irregularidades financeiras praticadas pelo(a) Criador(a).

18.2. A obrigação de indenização está diretamente vinculada a atos ou omissões imputáveis ao(à) Criador(a), não abrangendo responsabilidades legais próprias da Velvet decorrentes de sua atividade como operadora de Plataforma.

19. CONFIDENCIALIDADE

19.1. O(A) Criador(a) compromete-se a manter em sigilo:

- a) informações internas da Velvet a que tenha acesso;
- b) dados pessoais e de uso de Assinantes;
- c) condições comerciais não públicas deste Contrato;
- d) informações técnicas e operacionais da Plataforma.

19.2. A obrigação de confidencialidade subsiste pelo prazo de 2 (dois) anos após o encerramento do Contrato.

20. DIVULGAÇÃO EXTERNA E POLÍTICA DE MARKETING

20.1. O(A) Criador(a) é integralmente responsável pela divulgação de seu perfil e Conteúdo fora da Plataforma, incluindo em redes sociais, aplicativos de mensagem e demais canais externos.

20.2. A Velvet não possui controle sobre redes sociais ou plataformas externas, e não se responsabiliza por:

- a) banimento de contas externas do(a) Criador(a);
- b) bloqueios ou restrições impostos por plataformas externas;
- c) perda de seguidores ou alcance em redes sociais;
- d) violação de políticas de terceiros pelo(a) Criador(a).

20.3. O(A) Criador(a) não poderá utilizar dados de Assinantes obtidos na Velvet para direcioná-los a canais ou plataformas externas, nos termos da Seção 15.

20.4. Na divulgação da Plataforma em canais externos, o(a) Criador(a) deve:

- a) observar as regras e políticas de cada plataforma externa utilizada;
- b) não praticar condutas enganosas, abusivas ou que violem o Código de Defesa do Consumidor;
- c) identificar claramente conteúdo publicitário ou promocional, quando aplicável.

21. ALTERAÇÕES DOS TERMOS

21.1. A Velvet poderá alterar estes Termos para adequação legal, regulatória, técnica, operacional ou comercial.

21.2. Alterações relevantes serão comunicadas ao(à) Criador(a) por meio adequado (e-mail cadastrado, notificação na Plataforma ou outro canal disponível) com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, salvo quando a alteração for exigida por lei ou determinação de autoridade competente, hipótese em que entrará em vigor imediatamente.

21.3. O uso continuado da Plataforma após a comunicação de alterações implica aceite tácito das novas disposições.

21.4. A Velvet manterá registro das versões anteriores dos Termos, associadas ao aceite de cada Criador(a), como prova da versão vigente na data do aceite.

22. ACEITE ELETRÔNICO E VERSIONAMENTO

22.1. O aceite deste Contrato é formalizado pelo(a) Criador(a) mediante:

- a) marcação de checkbox de aceite ("Li e concordo com os Termos e Condições para Criadores");
- b) conclusão do processo de cadastro; ou
- c) uso continuado da Plataforma após comunicação de atualização dos Termos.

22.2. A Velvet manterá registro eletrônico de cada aceite, contendo:

- a) identificação do usuário;

- b) data e hora do aceite;
- c) endereço IP;
- d) identificador de sessão;
- e) versão dos Termos aceita;
- f) hash da versão do documento.

22.3. Esses registros serão mantidos pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos e poderão ser utilizados como prova do aceite em qualquer procedimento administrativo ou judicial.

23. DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Este Contrato é regido pela legislação da República Federativa do Brasil.

23.2. Fica eleito o foro da comarca do domicílio da Velvet, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer disputas decorrentes deste Contrato.

23.3. A eventual invalidade de uma cláusula não afeta as demais disposições deste Contrato.

23.4. A tolerância da Velvet em relação a eventual descumprimento não implica renúncia ao direito de exigir o cumprimento posterior.

23.5. Para dúvidas, notificações ou comunicações relacionadas a este Contrato: **contato@velvet.lat**